

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS E DE COMPROMISSO COM A INTEGRIDADE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PERMANENTE Nº ____/2026

À

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – ICT-AGU

A fundação abaixo identificada, por intermédio de seu representante legal, apresenta a presente Declaração de Inexistência de Impedimentos e de Compromisso com a Integridade para fins de habilitação institucional perante a ICT-AGU.

1. IDENTIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO

1.1. Razão social:

1.2. Nome fantasia, se houver:

1.3. CNPJ:

1.4. Endereço da sede:

1.5. Nome do representante legal:

1.6. Cargo ou função:

1.7. CPF:

1.8. Endereço eletrônico institucional:

2. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

2.1. A fundação declara, sob as penas da lei, que, na data da assinatura desta declaração:

I – não se encontra impedida ou suspensa de contratar, conveniar, celebrar parcerias ou manter relações jurídicas com a Administração Pública;

- II – não foi declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública;
- III – não está sujeita a sanção que impeça sua participação no procedimento de habilitação institucional ou a futura celebração de instrumento jurídico com a Advocacia-Geral da União;
- IV – não se encontra dissolvida, em processo de liquidação, sob intervenção ou em situação que comprometa sua existência ou sua capacidade de cumprir as obrigações decorrentes de eventual instrumento jurídico;
- V – não possui decisão administrativa ou judicial vigente que impeça o exercício de suas atividades institucionais ou a atuação como fundação de apoio;
- VI – não possui dirigentes ou representantes cuja atuação, nas condições aplicáveis ao procedimento, configure impedimento previsto em lei ou no edital;
- VII – não utiliza interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus interesses, a identidade dos beneficiários de seus atos ou a origem e a destinação de recursos;
- VIII – não apresentou informação ou documento falso, adulterado, incompleto de maneira relevante ou destinado a induzir a Administração a erro;
- IX – não praticou ato com a finalidade de fraudar, frustrar ou comprometer a regularidade do procedimento de habilitação institucional;
- X – não mantém situação que caracterize conflito de interesses capaz de comprometer a imparcialidade, a regularidade ou a finalidade pública de sua atuação junto à ICT-AGU; e
- XI – não tem conhecimento de outro fato ou circunstância que impeça sua habilitação institucional ou que deva ser comunicado à Advocacia-Geral da União.

2.2. Caso exista sanção, processo, investigação, decisão, restrição, conflito de interesses ou outra circunstância que, embora não impeça a participação da fundação, possa ser relevante para a avaliação do requerimento, indicar:

☐ não existe circunstância adicional a informar; ou

☐ existe a seguinte circunstância:

2.3. A apresentação das informações previstas no item 2.2 não implicará, por si só, o indeferimento do requerimento, que será decidido de maneira motivada à luz da natureza, da gravidade, da atualidade e dos efeitos da circunstância informada.

3. COMPROMISSO COM A INTEGRIDADE

3.1. A fundação compromete-se a:

- I – observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, integridade, transparência, economicidade e responsabilidade na gestão dos recursos e na execução das atividades;
- II – atuar de maneira ética, íntegra, transparente e compatível com as finalidades institucionais da ICT-AGU;

- III – cumprir a legislação aplicável às fundações de apoio e aos instrumentos jurídicos que venham a ser celebrados;
- IV – manter mecanismos de prevenção, detecção, tratamento e correção de irregularidades, fraudes, desvios e atos de corrupção;
- V – adotar medidas destinadas à prevenção, à identificação e ao tratamento de conflitos de interesses;
- VI – manter código de ética ou de conduta e divulgar suas regras aos dirigentes, empregados, colaboradores, bolsistas, fornecedores e demais pessoas que atuem em seu nome;
- VII – disponibilizar canal adequado para o recebimento de denúncias e comunicações de irregularidades, com proteção contra retaliações indevidas;
- VIII – realizar a apuração adequada de indícios de irregularidades e adotar tempestivamente as providências cabíveis;
- IX – assegurar a segregação de funções e a existência de controles internos proporcionais à natureza, ao porte, à complexidade e aos riscos de suas atividades;
- X – adotar critérios objetivos, transparentes e impessoais na seleção e na contratação de pessoas e fornecedores;
- XI – conservar registros, documentos e evidências que permitam verificar a regularidade dos atos praticados e a adequada aplicação dos recursos;
- XII – garantir a rastreabilidade das receitas, despesas, aquisições, contratações, pagamentos, bolsas e demais operações relacionadas a cada programa ou projeto;
- XIII – prestar contas dos recursos e dos resultados nos prazos, formatos e condições estabelecidos;
- XIV – cooperar com as atividades de acompanhamento, fiscalização, auditoria, controle e avaliação;
- XV – franquear o acesso às informações e aos documentos necessários ao exercício das competências dos órgãos de controle, observadas as hipóteses legais de restrição de acesso;
- XVI – adotar medidas para impedir favorecimentos indevidos, nepotismo, direcionamentos, conluíus e outras práticas incompatíveis com a finalidade pública;
- XVII – não oferecer, prometer, autorizar ou conceder vantagem indevida a agente público ou a terceiro a ele relacionado;
- XVIII – não solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida em razão de sua atuação junto à ICT-AGU;
- XIX – orientar seus dirigentes, empregados, colaboradores, bolsistas, fornecedores e parceiros quanto às obrigações de integridade aplicáveis; e
- XX – comunicar imediatamente à ICT-AGU qualquer irregularidade relevante identificada durante a execução de programa ou projeto.

4. CONFLITOS DE INTERESSES

4.1. A fundação declara que adotará procedimentos para identificar, prevenir, declarar e tratar situações de conflito de interesses envolvendo:

- I – seus dirigentes, conselheiros, empregados, colaboradores e representantes;
- II – coordenadores, pesquisadores, bolsistas e demais integrantes das equipes dos programas e projetos;
- III – fornecedores, prestadores de serviços e parceiros;

IV – agentes públicos que participem da proposição, da aprovação, do acompanhamento, da fiscalização ou da avaliação dos programas e projetos; e

V – pessoas físicas ou jurídicas que possam ser direta ou indiretamente beneficiadas pelas decisões adotadas.

4.2. A fundação compromete-se a comunicar à ICT-AGU qualquer conflito de interesses real, potencial ou aparente relacionado à sua atuação, indicando as medidas adotadas para seu tratamento.

4.3. A fundação declara, quanto à existência de conflito de interesses relevante na data da assinatura:

☐ não ter conhecimento de conflito de interesses a informar; ou

☐ ter identificado a seguinte situação:

4.4. Medidas adotadas ou propostas para o tratamento da situação informada:

5. RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS

5.1. A fundação compromete-se a observar as normas aplicáveis ao relacionamento com agentes públicos, especialmente quanto:

I – à prevenção do oferecimento ou do recebimento de vantagem indevida;

II – à concessão e ao recebimento de brindes, presentes, hospitalidades, viagens e benefícios;

III – à realização de reuniões, comunicações e tratativas institucionais;

IV – à contratação de agentes públicos ou de pessoas a eles relacionadas, quando aplicável;

V – à participação de agentes públicos em atividades remuneradas, bolsas ou equipes de projetos; e

VI – à prevenção de situações de favorecimento, influência indevida ou conflito de interesses.

5.2. A fundação manterá registros suficientes para demonstrar a finalidade, a regularidade e a transparência de suas interações relevantes com agentes públicos.

6. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS E FORNECEDORES

6.1. A fundação compromete-se a:

I – adotar procedimentos objetivos, impessoais e transparentes para a seleção e a contratação de pessoas e fornecedores;

II – verificar, de maneira proporcional aos riscos, a integridade, a capacidade e a regularidade das pessoas físicas e jurídicas contratadas;

III – prevenir o fracionamento indevido de despesas, o direcionamento, o conluio e a formação artificial de preços;

IV – documentar as decisões, os critérios de seleção e as justificativas das contratações;

V – exigir dos contratados o cumprimento das obrigações legais, contratuais e de integridade aplicáveis;

- VI – acompanhar a execução dos contratos e registrar as ocorrências relevantes; e
- VII – adotar providências diante do descumprimento de obrigações ou da identificação de irregularidades.

7. TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1. A fundação compromete-se a:

- I – manter informações atualizadas sobre os programas e projetos apoiados;
- II – individualizar contabilmente os recursos, as receitas e as despesas de cada programa ou projeto;
- III – disponibilizar relatórios físicos, financeiros e gerenciais que permitam acompanhar a execução das metas, das entregas, dos resultados e dos recursos;
- IV – observar as regras de transparência ativa e passiva aplicáveis;
- V – preservar documentos e registros pelo prazo legal ou pelo período estabelecido no instrumento jurídico;
- VI – permitir a realização de diligências, inspeções, auditorias e avaliações;
- VII – atender tempestivamente às solicitações de informações e documentos; e
- VIII – adotar as medidas corretivas determinadas ou recomendadas pelas instâncias competentes, quando cabíveis.

8. COMUNICAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

8.1. A fundação compromete-se a comunicar imediatamente à ICT-AGU:

- I – a aplicação de sanção administrativa ou judicial;
- II – a instauração ou o resultado de processo que possa afetar sua habilitação ou sua capacidade de atuação;
- III – a ocorrência de fraude, desvio, corrupção ou outra irregularidade relevante;
- IV – a identificação de conflito de interesses relacionado à sua atuação;
- V – a alteração de seus dirigentes ou representantes legais;
- VI – a perda, a suspensão, a alteração ou o vencimento de registro, credenciamento ou autorização necessária à sua atuação;
- VII – a ocorrência de fato capaz de comprometer sua capacidade técnica, operacional, financeira, tecnológica, gerencial ou institucional; e
- VIII – qualquer alteração que torne inexata, incompleta ou desatualizada esta declaração.

8.2. A comunicação deverá descrever o fato, seus possíveis efeitos e as providências adotadas ou planejadas pela fundação.

9. AUTORIZAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO

9.1. A fundação autoriza a Advocacia-Geral da União a:

- I – consultar cadastros e bases públicas oficiais;
- II – solicitar informações aos órgãos e às entidades competentes;
- III – realizar diligências para confirmar as declarações apresentadas;
- IV – requerer esclarecimentos e documentos complementares; e

V – verificar a autenticidade, a integridade, a vigência e a atualidade das informações e dos documentos apresentados.

10. RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES

10.1. A fundação declara que as informações prestadas neste documento são verdadeiras, exatas, íntegras e atuais.

10.2. A fundação declara ciência de que a falsidade, a omissão relevante ou a inexatidão das informações poderá resultar, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no indeferimento do requerimento, na suspensão ou no cancelamento da habilitação e na adoção das demais providências cabíveis.

10.3. A presente declaração permanece válida enquanto não houver alteração das circunstâncias declaradas, sem prejuízo da obrigação de atualização periódica ou sempre que solicitada pela ICT-AGU.

11. ASSINATURA

Local: _____

Data: _____ de _____ de _____.

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Cargo ou função: _____

Fundação: _____

CPF: _____

ASSINATURA ELETRÔNICA